



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקח על רישום המקרקעין
פתח תקוה

1

מס' תיק: 3/08

התובעת: שושנה לוינטון ת.ז. 000407346
מרח' האלה 4/11, רעננה

- נ ג ד -

הנתבעת: חאואל-רם דורית
מרח' האלה 4/12, רעננה

פ ס ק ד י נ

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף מרחוב האלה 4 ברעננה, מקרקעין הידועים כחלקה 497 בגוש 6578 (להלן-"הבית").
הנתבעת הינה בעלת זכויות בבית.
התובענה הינה בתמצית למתן צו עשה להשבת המצב לקדמותו בגג הבית המשותף ובהקשר זה לפרק כל בניה שבוצעה על ידה, לפינוי מטלטליה ולהתחייב לתיקון נזקי רטיבות עתידיים שיגרמו בעטייה.
2. לטענת התובעת בדיון האחרון "נכון שסולקו רוב הדברים שעליהם תבעתי, אולם נשארה עדיין בעיית הצנרת והריצוף ואני עומדת על כך שגם אלו יוחזרו לקדמותם. המהנדס שהיה בבנין אמר לי שאנו צפויים לנזילות, משום שהתשתית כבר ישנה בת עשר שנים, ויש לתחזק את היריעות

הביטומניות שמתחת לריצוף".

3. הנתבעת טענה בתמצית, לאמור "רוב הדברים שנטענו בתביעה הם נכונים, לכן פעלנו והסרנו את הדברים אבל מטיחים בנו כאן האשמות שקריות. אנחנו ריצפנו את השטח הזה בריצוף שמיועד להיות חשוף באמצעות בעלי מקצוע, עם שיפוע, כך שהמים יגיעו מעצמם אל המרזב. באופן עקרוני שיבחנו את הניקוז של הגג. אנחנו כמו כולם מבעיה של צנרת רקובה בתוך הדירות, חלק מהדיירים בקומפלקס עשו שיפוצים. אנחנו נדרשנו להחליף את כל הצנרת בתוך הבית, גם לתובעת יש בעיה דומה. התקנו מתחת לריצוף צנרת פלסטיק שהיא נכנסת לתוך הדירה שלנו, הכניסה של הצנרת היתה חייבת לעבור בשטח ציבורי. לא רק בדירה שלנו אלא הצנרת של כל הדירות עוברות דרך השטח הציבורי של חדר המדרגות אל תוך הדירות...מדובר ברדיפה יומיומית מטעם התובעת כלפינו ולא בנימוקים רציונאליים. אין שום חשש לנזילה, ולא תהיה לעולם..."

אשר לבניה שבוצעה בגג טענו התובעת ובן זוגה, כי שגו כפי הנראה באיתור 43 מ"ר הרשומים על שמם בגג הבית וסברו בטעות, כי המדובר בטח בו בנו. לדבריהם, "אנחנו יודעים שלא היינו לגמרי בסדר, אבל אנחנו חיים בסביבה שבה קיימת הסכמה בשתיקה לכל מיני פעולות ברכוש המשותף".

4. התובעת סיכמה את טענותיה, בתמצית, בטענה, כי אין מחלוקת שע"י הנתבעת ובן זוגה בוצעה בניה בגג הבית, לרבות ריצוף הגג והעברת צנרת אינסטלציה השייכת לדירתם. לדבריה הטענה, כי סברו לתומם כי זהו השטח אליו מתייחס נסח הרישום מטעה. העברת הצנרת לריצוף מעל אותה אינסטלציה נעשתה לדעתה ללא פיקוח הנדסי והיא עלולה לגרום לנזקים בבית.

אין מחלוקת, לדבריה, כי לא ניתנה לתובעת היתר לביצוע פעולות אלה ומבוקשה:

- א. ליתן צו המורה לנתבעת לפרק את הריצוף, הצנרת והאינסטלציה אשר הונחה על ידם;
- ב. ליתן צו המורה לנתבעת לצפות בפסיפס תואם את החלק החסר בקיר הגג;
- ג. לטפל בקילופים בתקרה בחלק המקורה בגג המשותף;

- ד. ליתן צו האוסר על הנתבעת לבצע שינויים בגג ;
 ה. להורות לנתבעת להחזיר את גג הבית לקדמותו, לרבות את האינסטלציה שהותקנה על ידם.

5. דיון:

סעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 קובע, כי-
 "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

סעיף 2(א) לתקנון המצוי, קובע, כי-
 "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה".

6. אכן, לדירת הנתבעת צמודים חלקים שונים, לרבות חלל המסומן באות "קע" בשטח של 43.2 מ"ר.

7. לאחר ששמעתי את העדויות ועיינתי בראיות שהובאו בפני, שוכנעתי, כי במקרה דנן הנתבעת ביצעה פעולות שונות בגג הבית, לטענתה בתום לב, לרבות פתיחת פתח ואטימתו, העברת צנרת דירתה מעל הגג המשותף וחיפוי השטח כולו בריצוף.

8. אשר לפריצת חור בקיר בית משותף נקבע כבר בע"א 395/74 יצחק לוי ואח'
נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט(2), 39, לאמור:

"בזה אנו מגיעים לענין הפגיעה האפשרית ברכוש המשותף. טוען בא-כוח המערערים, שפתיחת החללים הסתומים אינה בגדר "פגיעה" במובן החוק. לדעתו "הדעת נותנת שכוונת המחוקק היתה למנוע, פגיעה ברכוש המשותף,

במילים אחרות, למנוע נזק או סיכון, לא נגיעה מן הסתם שאין בה משום פגיעה כזאת." אין אני סבור כך. פריצת חלון בקיר חיצוני של הבית, המהווה חלק מן הרכוש המשותף, אין לראות בה "נגיעה שאין בה משום פגיעה". המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דוקא, אך בוודאי ובוודאי שעל שלמותו הפיזית של הרכוש המשותף פרש המחוקק את חסותו. גם מ"מ הנשיא בפסק- דינו בדיון הנוסף בענין סדובסקי, הדגיש כי מצב המבנה הוא סטטי וכי הסעיף הנדון בא להבטיח את "שלמות המבנה ותקינותו". לפיכך, צדק בית-המשפט המחוזי באמרו, כי מאחר ומדובר בקיר חיצוני שהוא רכוש משותף, לא היו המערערים רשאים לנהוג בו מנהג בעלים ולעשות בו כטוב בעיניהם".

9. הן מלשון החוק והן מהפסיקה שלפיו עולה, כי לא הותרה פגיעה ברכוש משותף. במקרה דנן, אין חולק, כי לנתבעת לא ניתנו הסכמות לביצוע השינויים- אם משמעותיים ואם מינוריים. השינוי המשמעותי ביותר שבוצע על ידה הינו העתקת צנרת דירתם לגג הבית המשותף וריצוף השטח כולו. במקרה דנן, שוכנעתי, כי על אף שהפעולה לא נעשתה בהיתר של ממש העתקת הצנרת היום עלולה להסב לנתבעת הוצאה כספית מאוד משמעותית אשר ניתן להימנע מלהורות עליה – בשלב זה- ובלבד שיינתן ביטוי כלפי כולי עלמא, כי האחריות לנזקי רטיבות, ככל שיתרחשו מאותה צנרת רובצים לפתחה של הנתבעת ומי שעתיד לבוא בנעליה. פתרון מניח את הדעת בהקשר זה יינתן ברישומה של הערה בנסח הרישום המפנה להחלטתי זו כמפורט להלן.

10. אשר לחיפוי הפסיפס-אין חולק, כי יש להשיב המצב לקדמותו ולחדשו על חשבון הנתבעת.

11. נמנעתי מלהורות על פירוק הריצוף לאור התוצאה אליה הגעתי בסעיף 8 לעיל.

12. לא למותר לציין, כי התרשמתי מעדותה של הנתבעת ובן זוגה, כי אין המדובר בפורעי חוק אלא במי שסברו לתומם כי אכן חלקים בגג הבית המשותף צמודים לדירתם וכי היו רשאים לבצע שינויים באותו גג.

13. עם זאת, אני מקבלת את התביעה ומורה לנתבעת להימנע מלעשות בגג הבית המשותף שימוש ייחודי, לתקן את חלקי הפסיפס שהוסרו על ידה ואת נזקי הטיח והצבע בתקרה הגג בתוך 30 ימים מהיום. כמו כן, הנתבעת תחויב באחזקת הגג שרוצף על ידה, לרבות באחזקת הצנרת שהונחה מתחתיו כל עוד מונחים צינורות האינסטלציה במקום זה. בהקשר זה תירשם בנסח הרישום בתת חלקה 12 הרשומה על שמה של הנתבעת הערה בזו הלשון: "לעניין צנרת האינסטלציה בגג הבית ר' החלטת המפקחת על רישום המקרקעין בתיק 3/08 מיום 30.4.09".

14. כמו כן אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 541 ₪, בגין אגרת בית משפט, 106 ₪ בגין נסח הרישום ו-300 ₪, בגין הוצאות התובעת.

ניתן בהעדר הצדדים וישלח בדואר רשום.

היום ו' אייר תשס"ט

30 אפריל 2009

טלי להב

המפקחת על רישום המקרקעין